

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3121/2530

พนักงานอัยการกรมอัยการ
นายไค เชียง ไว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 251, มาตรา 252, มาตรา 263, มาตรา 265,
มาตรา 268

การปลอมบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญทะเบียนทหารและสำเนาทะเบียน
คนเกิดซึ่งเป็นเอกสารราชการต่างวาระกัน เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 3
กระทง เมื่อจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ต้องลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้แต่ละ
กระทงที่ปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสองแม้จำเลยจะได้ใช้
เอกสารปลอมดังกล่าวในคราวเดียวกันแต่ก็เป็นการใช้เอกสารคนละประเภทกัน ต้อง
มีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารราชการปลอมรวม 3 กระทง

การที่จำเลยทำปลอมรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราปลอมในใบ
สำคัญทะเบียนทหารที่จำเลยปลอมและนำไปใช้เป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสาร
ราชการปลอม ทำปลอมและใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
265, 268, 251, 252 แต่ลงโทษจำเลยตามมาตรา 251 ได้เพียงกระทงเดียว ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 263

จำเลยปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดซึ่งประทับรอยตราปลอมเป็นความ
ผิดฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และใช้รอยตราปลอมตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 265, 268, 252 ต้องลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบด้วย มาตรา 251 ซึ่งเป็นบทหนัก.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันคือจำเลยร่วมกับพวก ปลอมบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับปลอมใบสำคัญ ทะเบียนทหาร (แบบส.ด.9) อันเป็นเอกสารราชการและปลอมรอยตราประจำตำแหน่ง นายอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วประทับรอยตราปลอมนั้นในใบสำคัญ ทะเบียนทหารปลอมที่จำเลยทำขึ้นปลอมสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบทร.22) อันเป็น เอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับพร้อมกับประทับรอยตราประจำตำแหน่งนายอำเภอท่าเรือ ที่จำเลยทำปลอมขึ้นแล้วนำเอกสารทั้งสามฉบับที่จำเลยร่วมกับพวกทำปลอมขึ้นดังกล่าวไปใช้อ้างต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 251, 252, 264, 265, 268, 83, 91 กับขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยรวม 3 กรรมรับลดกึ่งแล้วรวมจำคุก 4 ปี 6 เดือนของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวขอให้ลงโทษสถานเบา และรอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความ ผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 251 ซึ่งเป็นบท

หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จำคุก 3 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 1 ปี 6 เดือนนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ก็ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระขอให้ลงโทษจำเลยเป็นสามกรรม

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายในฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพฟังได้ว่าจำเลยได้ปลอมบัตรประจำตัวประชาชนใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบสด.9) และสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบทร.22) ซึ่งเป็นเอกสารราชการรวม 3 ฉบับต่างกรรมต่างวาระกันโดยในการปลอมใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบสด.9) และสำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบทร.22) นั้นจำเลยได้ทำปลอมรอยตราประจำตำแหน่งนายอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราที่ทำปลอมขึ้นนี้ลงในเอกสารปลอมทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวแล้วจำเลยนำเอกสารปลอมทั้ง 3 ฉบับไปใช้อ้างต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจคนเข้าเมืองในคราวเดียวกันศาลฎีกาเห็นว่าการปลอมเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวเป็นความผิดสำเร็จอยู่ในตัวและแยกการกระทำต่างหากจากกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวม 3 กระทง เมื่อจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ก็ต้องลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้แต่ละกระทงที่ปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคสองแม้จำเลยจะได้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวในคราวเดียวกันแต่ก็เป็นการใช้เอกสารคนละประเภทกันจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวรวม 3 กระทงแต่การที่จำเลยปลอมและใช้ใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบสด.9) ปลอมนั้นจำเลยได้ทำปลอมรอยตราของเจ้าพนักงานและประทับรอยตราปลอมนั้นลงในเอกสารดังกล่าวการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานทำและใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 251, 252 ด้วยแต่เนื่องจากมาตรา 263 บัญญัติว่า 'ถ้าผู้กระทำความผิดตาม....มาตรา 251 ...ได้กระทำความผิดตามมาตราอื่นที่

บัญญัติไว้ในหมวดนี้อันเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นด้วยให้ลงโทษผู้นั้นตาม....มาตรา 251 แต่กระทางเดียว' ดังนั้นเมื่อจำเลยเป็นผู้ทำรอยตราปลอมอันเป็นความผิดตามมาตรา 251 ด้วยจึงลงโทษจำเลยตามมาตรา 251 ได้เพียงกระทางเดียวตามมาตรา 263 ดังกล่าวสำหรับการที่จำเลยปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดนั้นจำเลยได้ประทับรอยตราปลอมด้วยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 252 อันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษจำเลยตามมาตรา 252 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้งหมดเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและให้ลงโทษตามมาตรา 251 จึงไม่ถูกต้องฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานปลอมและใช้บัตรประจำตัวประชาชนปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265, 268 ให้ลงโทษตามมาตรา 268 จำคุก 2 ปีกระทางหนึ่งและมีความผิดฐานปลอมและใช้ใบสำคัญทะเบียนทหาร (แบบส.ด.9)ปลอมทำปลอมและใช้รอยตราประทับของเจ้าพนักงานปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265, 268, 251, 252 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 251 ตามมาตรา 268 จำคุก 3 ปีกระทางหนึ่งฐานปลอมและใช้สำเนาทะเบียนคนเกิด (แบบทร.22) ปลอมและใช้รอยตราปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265, 268, 252 ให้ลงโทษตามมาตรา 252 ประกอบด้วยมาตรา 251 อันเป็นบทหนักจำคุก 3 ปีอีกกระทางหนึ่งรวมเป็นจำคุก 8 ปีจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 4 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ